m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0018119.08-02-2023

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. = C8c – SINQ_009

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpmiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Commissari dell'ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@palazzochigi.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL TA/1
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
strutturapaesaggistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela della Salute e Soccorso Civile
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

Prefetto di Taranto
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Direzione Generale

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto." Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "*Land C (ID10)*". Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021. Indizione conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90. Parere ARPA Puglia.

Riff.: MASE DG USSRI – nota prot. n. 154511 del 07/12/2022 (prot. ARPA n. 83344 del 09/12/2022);
ILVA in A.S. – nota PEC del 06/12/2022 (prot. ARPA n. 82949 del 06/12/2022);
ARPA n. 75504 del 04/11/2022.

PREMESSA

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, pertanto il presente contributo è stato redatto congiuntamente con ISPRA, che provvederà a sua volta a trasmettere il relativo riscontro, in relazione alle proprie competenze e specificità.

Con la nota del 07/12/2022 di cui ai riferimenti, codesto spettabile Ministero convocava *"la Conferenza di servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 241/90 avente ad oggetto il documento di Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021, dell'area denominata LAND C."*

Veniva quindi richiesto agli Enti in indirizzo alla succitata comunicazione, per quanto di propria competenza, di *"trasmettere ai sensi dell'art. 252, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto in caso di sospensione del procedimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, la relazione istruttoria di competenza (ISPRA e ARPA, nell'ambito del SNPA, per gli aspetti ambientali, e per gli aspetti igienico – sanitari a ISS, INAIL e ASL), avendo cura di esprimersi, nelle relative conclusioni, in termini di valutazione favorevole, eventualmente con prescrizioni, o valutazione non favorevole, e indicare in tal caso, ove possibile, le condizioni e/o modifiche eventualmente necessarie ai fini della valutazione favorevole".*

Pertanto, analizzata la documentazione fornita dal proponente con PEC del 06/12/2022, acquisita in pari data al protocollo agenziale n. 82949, si rappresenta quanto segue.

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

Con la nota del 06/12/2022 ILVA SpA in AS trasmetteva gli esiti delle attività di caratterizzazione relativamente al sito *de quo*, unitamente: al report di validazione redatto dalla scrivente Agenzia (prot. n. 75504 del 04/11/2022), all'istanza di avvio del procedimento per l'approvazione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR) sanitaria ed ambientale ed ai file editabili (in formato *.xlsx* e *.shp*).

Il Piano di Caratterizzazione del sito (da qui PdC) prevedeva l'esecuzione di n. 6 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Secondo quanto riportato nel Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021 di approvazione del PdC, in corrispondenza di ciascun sondaggio era previsto il prelievo di n.3 campioni di terreno, in conformità con il seguente schema di campionamento:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Tuttavia, durante le attività di perforazione, la quota della superficie piezometrica è stata sempre misurata alla profondità di circa 1 m dal p.c. Pertanto, dai singoli sondaggi è stato possibile prelevare esclusivamente il campione di suolo superficiale (da 0,1 a 1 m dal p.c.), per un totale di n. 6 campioni di terreno. Durante i carotaggi non è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto.

Sono stati inoltre prelevati n. 2 campioni di top-soil in corrispondenza delle postazioni denominate TS1 e TS2, individuate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale ARPA n. 200/ST/2021 del 12/11/2021).

Infine, in conformità con quanto previsto dal prefato Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021, sono stati prelevati n. 3 campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri PZ3 e PZ4 (entrambi di nuova realizzazione), e 57/247/I/FS (preesistente e ritenuto idoneo al campionamento, a fronte delle video-ispezioni tenutesi in data 12/11/2021 – cfr. Verbale ARPA n. 200/ST/2021).

Ai fini della validazione del PdC, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella tabella che segue.

Tabella 1 - Campioni oggetto di analisi in contraddittorio per validazione del PdC.

Verbale di sopralluogo ARPA	n. RdP ARPA	Campione	Analisi eseguite
200/A/ST/2021 del 17/11/2021	22044-2021 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S5 profondità: 0.2 – 1 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
	22042-2021 Rev.0	Top-soil: postazione: TS1	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. B - All.5 - Tit.V - Parte IV
200/C/ST/2021 del 22/11/2021	22199-2021 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S2 profondità: 0.2 – 1 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. B - All.5 - Tit.V - Parte IV
200/D/ST/2021 del 29/11/2021	22538-2021 Rev.0	Acque sotterranee: piezometro: PZ4	Analisi di caratterizzazione delle acque di falda D.Lgs. 152/06: Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV

Nel documento «Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – sito "Land C" - Taranto», redatto dalla Engea Consulting Srl per conto di ILVA in AS, alle conclusioni viene riportato che *"tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi alle rispettive CSC di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati.*[1]*"*

Di contro, per le acque di falda sono stati riscontrati dei superamenti, evidenziati anche nel report di validazione a cura di ARPA Puglia e sintetizzati nelle tabelle riportate di seguito.

Tabella 2 - Superamenti riscontrati dal laboratorio di parte.

Campione	n. RdP ILVA S.p.A. in A.S.	Parametro	CSC (µg/L)	Risultato (µg/L) ILVA S.p.A. in A.S.
Acque sotterranee: piezometro: PZ4	48.334_21	Boro	≤ 1000	2240 (± 160)
		Manganese	≤ 50	1750 (± 110)
		Nichel	≤ 20	42 (± 2.8)
		Nitriti	≤ 0.5	0.77 (± 0.13)
		Solfati	≤ 250	1500 (± 200)
Acque sotterranee: piezometro: PZ3	49.334_21	Boro	≤ 1000	2420 (± 170)
		Manganese	≤ 50	698 (± 43)
		Solfati	≤ 250	990 (± 130)
Acque sotterranee: piezometro: 57/247/I/FS	50.334_21	Manganese	≤ 50	249 (± 15)

Tabella 3 - Superamenti riscontrati dai laboratori ARPA sul campione prelevato in contraddittorio.

Campione	Parametri	CSC (µg/L) Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06	Risultato (µg/L)	
			ARPA RdP n. 22538-2021	ILVA S.p.A. in A.S. RdP n. 48.334_21
Acque Sotterranee piezometro: PZ4	Arsenico	≤ 10	43.5 (± 13.1)	< 1
	Manganese	≤ 50	1982.7 (± 594.8)	1750 (± 110)
	Nichel	≤ 20	40 (± 12)	42 (± 2.8)
	Solfati	≤ 250	1105 (± 123)	1500 (± 0.63)

[1] Cfr. pag. 26 di 25 della Relazione a cura di Engea Consulting Srl.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A tal riguardo, il proponente conclude la suddetta relazione affermando che (enfasi aggiunta) *"tutte le sostanze sopra elencate sono classificate come non volatili sulla base della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018. È stata identificata una sorgente acque di falda, per la quale, in considerazione delle caratteristiche di non volatilità dei contaminanti presenti, l'unico percorso potenzialmente attivo è quello di trasporto diretto in falda e verifica della conformità alle CSC nei POC (punti di conformità al confine di valle idrogeologica). Poiché i superamenti riscontrati in falda interessano i tre piezometri del sito, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, l'estensione della sorgente coincide con la totalità del sito; pertanto, nel presente lavoro non sono state effettuate elaborazioni di analisi di rischio, in quanto la valutazione della verifica del rispetto delle CSC ai POC può essere svolta unicamente attraverso i monitoraggi reali dello stato di qualità delle acque di falda. Tuttavia, la verifica della conformità alle CSC nei POC non risulta ad oggi valutabile in quanto attualmente non vi sono piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito, né è possibile verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in ingresso dal sito in esame. A tal proposito, si evidenzia il fatto che i composti rilevati nelle acque sotterranee in concentrazioni superiori alle rispettive CSC di legge (Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati) non possono essere correlati ai terreni dell'area, essendo questi totalmente conformi alle CSC di legge, e pertanto, non è possibile escludere la presenza di eventuali fonti di contaminazione esterne al sito. In considerazione del fatto che l'attuale rete di monitoraggio non consente di valutare in maniera esaustiva la qualità delle acque in ingresso ed in uscita dal sito in esame,* ***si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di ulteriori punti di monitoraggio lungo i confini Nord, Ovest e Sud-Est del sito****. Il piano di investigazione integrativo proposto prevede la realizzazione di n°4 sondaggi geognostici (PZ5÷PZ8), eseguiti a carotaggio continuo e spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre costituenti la base dell'acquifero stesso, successivamente condizionati a piezometro al fine di implementare la rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale già esistente. È altresì prevista l'esecuzione di n°1 campagna di monitoraggio acque in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione …"*

Difatti, viene proposto un "*Piano di indagine ambientale integrativo*"[2], per implementare la rete piezometrica di monitoraggio già esistente secondo quanto già condiviso anche per la realizzazione dei piezometri PZ3 e PZ4.

CONCLUSIONI

Stante tutto quanto sopra, si prende atto delle risultanze della caratterizzazione del sito oggetto della presente e si condivide l'opportunità di ampliare la rete di monitoraggio così come proposto da ILVA SpA in AS, ovvero di realizzare ulteriori n. 4 piezometri (PZ5, PZ6, PZ7 e PZ8) così come riportati in Figura 1.

La realizzazione dei suddetti piezometri dovrà essere effettuata secondo quanto già previsto per l'esecuzione delle indagini effettuate nell'esecuzione del PdC, considerando in particolare quanto già osservato da ARPA Puglia nel parere n. 85830 del 09/12/2020, con particolare attenzione all'eventuale rinvenimento di materiali non riconducibili alla successione stratigrafica già ricostruita nella Relazione della Engea Consulting Srl, ovvero di materiali riporto.

A tal riguardo si rammenta che, in caso di rinvenimento di materiale di riporto come definito al comma 1 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, si raccomanda di descrivere e distinguere gli spessori del suddetto materiale e della litologia naturale sottostante, quindi di campionare separatamente le due matrici. Sui materiali di riporto dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 (art. 9). Al fine di escludere rischi di lisciviazione in falda di eventuali contaminanti, dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al quale

[2] Cfr. pagg. 23-25 di 27 della Relazione a cura di Engea Consulting Srl.

bisognerà rapportarsi per i valori limite da utilizzare per il confronto delle risultanze analitiche di laboratorio. Il set analitico di base dovrà essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 quali Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuri liberi, più Vanadio e Bario; per questi parametri il confronto sarà con i valori delle CSC riportati nella colonna B - Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/2006, mentre per il Vanadio si dovrà far riferimento ai limiti dell'ISS (https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). In ottemperanza alle recenti integrazioni prodotte dalla Legge n.108 del 29/07/2021 ai commi 2 e 3 dell'art.3 del Decreto Legge n. 2 del 25/01/2012, indipendentemente dalla conformità o meno degli esiti del test di cessione ai valori limite adottati, bisognerà *"rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati"*. Di conseguenza, sarà analizzata la frazione passante ai 2 mm del materiale di riporto prelevato, ricercando i parametri previsti nel set analitico proposto per i terreni, i cui risultati saranno confrontati con le CSC della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla colonna corrispondente alla destinazione d'uso (A/B).



Figura 1 - Planimetria del sito con indicazione dei piezometri già campionati e di prossima realizzazione.

Si precisa infine che gli esiti delle integrazioni proposte serviranno ad implementare lo stato delle conoscenze del sito e non dovranno in alcun modo sostituire quanto già definito e validato dalla scrivente Agenzia.

Tanto si comunica per il prosieguo del procedimento *de quo.*

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr. Vittorio Esposito

I Funzionari tecnici
Dott. Sc. Amb. Ciro Galeone
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*